

COLLECTION

SITUATIONS DE VIE

# Locataires et TAL

Baux, augmentations et  
droits au Québec



## Droits des locataires

- ✓ Le bail
- ✓ Augmentations
- ✓ Réparations
- ✓ Résiliation
- ✓ Recours et TAL



# Locataires et Tribunal administratif du logement

*Baux, augmentations et droits — gérer ses locataires au Québec*

## Introduction

Au Québec, la relation propriétaire-locataire est encadrée par des règles précises et par le Tribunal administratif du logement (TAL). Les connaître, c'est éviter les conflits, les erreurs coûteuses et les mauvaises surprises.

Ce guide couvre le bail, la sélection des locataires, les augmentations de loyer, les droits et obligations de chacun, et le rôle du TAL.

Contenu informatif, non un avis juridique. Chaque chapitre se termine par une page « Mes notes » lignée.

### Chapitre

## Le bail et la sélection des locataires

*Partir sur des bases solides.*

Le bail (souvent le formulaire officiel du TAL) encadre la location : loyer, durée, conditions, règlements de l'immeuble. Une sélection rigoureuse des locataires est votre meilleure protection contre les problèmes.

- Vérifier les références et les antécédents de paiement (dans le respect de la loi).
- Remplir un bail clair et complet.
- Remettre les documents obligatoires et le règlement de l'immeuble, le cas échéant.

### LE CONSEIL D'EMILIE

*Un bon locataire bien choisi vaut mieux qu'un logement loué vite et mal. Prenez le temps de la sélection : c'est votre meilleure assurance contre les impayés et les conflits.*

### Chapitre

## L'augmentation de loyer

*Augmenter correctement, dans les règles.*

L'augmentation de loyer est encadrée : elle se fait à la reconduction du bail, avec un avis dans les délais requis, et le locataire a le droit de la refuser. En cas de désaccord, la fixation peut être portée au TAL, qui applique des critères (dépenses, travaux, etc.).

- Respecter les délais d'avis d'augmentation.
- Justifier l'augmentation (hausses de taxes, assurances, travaux majeurs).
- Savoir que le locataire peut refuser et que le TAL peut trancher.

#### LE CONSEIL D'EMILIE

*N'improvisez jamais une augmentation « au feeling ». Respectez les délais et documentez vos justifications : c'est ce qui tient la route si le dossier va au TAL.*

### Chapitre

## Droits et obligations de chacun

*Connaître le cadre pour éviter les litiges.*

- Propriétaire : fournir un logement en bon état, effectuer les réparations nécessaires, respecter la jouissance paisible des lieux.
- Locataire : payer le loyer à temps, entretenir le logement, respecter le règlement.
- Accès au logement : le propriétaire doit respecter des règles d'avis pour visiter ou faire des travaux.

La plupart des conflits naissent d'une méconnaissance de ces règles de part et d'autre. Les connaître vous évite bien des ennuis.

#### LE CONSEIL D'EMILIE

*Respectez scrupuleusement les règles d'accès au logement. Entrer sans avis conforme est une erreur fréquente qui peut vous mettre en tort, même pour une bonne raison.*

### Chapitre

## Le rôle du TAL

*Comprendre le tribunal qui tranche les litiges.*

Le Tribunal administratif du logement (TAL) tranche les litiges entre propriétaires et locataires : fixation de loyer, non-paiement, reprise de logement, réparations, résiliation de bail, etc. On y dépose une demande, et le tribunal rend une décision.

Bien documenter vos dossiers (baux, avis, communications, preuves de paiement ou de travaux) est essentiel si vous devez vous adresser au TAL.

#### LE CONSEIL D'EMILIE

*Documentez tout, tout le temps : baux, avis, échanges, factures. Au TAL, celui qui a les preuves écrites est en bien meilleure position que celui qui raconte de mémoire.*



Chapitre

## Retards de loyer et conflits : bien réagir

| *Agir correctement en cas de problème.*

Même avec une bonne sélection, des difficultés peuvent survenir. La clé : réagir **tôt et dans les règles** :

- Communiquer **rapidement** et par écrit dès un retard.
- Documenter les **échanges** et les manquements.
- Connaître les **recours** et délais prévus par la loi.
- Passer par le **Tribunal administratif du logement** au besoin, avec un dossier solide.

Garder son calme, rester factuel et respecter la procédure protège vos droits comme ceux du locataire.

LE CONSEIL D'EMILIE

*N'attendez pas trois mois de loyers impayés pour agir. Un rappel écrit dès le premier retard, courtois mais ferme, règle la majorité des situations avant qu'elles ne dégénèrent.*

Chapitre

## Plan d'action

| *Vos prochains pas, concrètement.*

### Cette semaine

1. Mettre en place une procédure de sélection rigoureuse.
2. Utiliser un bail clair et conforme.

### D'ici 30 jours

1. Documenter systématiquement avis, communications et factures.
2. M'informer sur les délais d'augmentation et les règles d'accès.

### Ensuite

1. Consulter au besoin sur une démarche au TAL, dossiers en main.

Chapitre

## Ressources & lexique

- TAL : Tribunal administratif du logement, tranche les litiges locatifs.
- Bail : contrat de location, souvent le formulaire officiel du TAL.
- Avis d'augmentation : notification encadrée par des délais.
- Jouissance paisible : droit du locataire à l'usage tranquille du logement.

- Règles d'accès : conditions d'avis pour visiter ou faire des travaux.

Pour aller plus loin

## Quiz — testez-vos connaissances

### 1. Au Québec, les litiges locatifs sont tranchés par :

- A) La municipalité
- B) Le Tribunal administratif du logement (TAL)
- C) Le notaire
- D) La police

### 2. La meilleure protection contre les problèmes est :

- A) Louer vite
- B) Une sélection rigoureuse des locataires
- C) Aucun bail
- D) Un loyer élevé

### 3. L'augmentation de loyer se fait :

- A) N'importe quand
- B) À la reconduction, avec avis dans les délais
- C) Sans avis
- D) Interdite

### 4. Le locataire peut :

- A) Toujours accepter
- B) Refuser l'augmentation, le TAL pouvant trancher
- C) Rien faire
- D) Fixer le loyer seul

### 5. Le propriétaire doit notamment :

- A) Ignorer les réparations
- B) Fournir un logement en bon état et respecter la jouissance paisible
- C) Entrer sans avis
- D) Augmenter au feeling

### 6. Pour visiter ou faire des travaux, le propriétaire doit :

- A) Entrer librement
- B) Respecter des règles d'avis
- C) Prévenir la ville
- D) Rien

**7. Devant le TAL, l'atout majeur est :**

- A) La mémoire
- B) Des dossiers bien documentés
- C) Le charme
- D) Le hasard

**8. Les conflits naissent souvent :**

- A) D'un bon bail
- B) D'une méconnaissance des règles des deux côtés
- C) De trop de documentation
- D) De rien

**Corrigé**

- 1. **B** — Le TAL est le tribunal compétent (chap. 4).
- 2. **B** — Un bon locataire bien choisi (chap. 1).
- 3. **B** — Encadrée par des délais (chap. 2).
- 4. **B** — Le refus est possible (chap. 2).
- 5. **B** — Obligations de base (chap. 3).
- 6. **B** — Règles d'accès à respecter (chap. 3).
- 7. **B** — Les preuves écrites priment (chap. 4).
- 8. **B** — Connaître le cadre évite les ennuis (chap. 3).

Signé  
PAR  
Em

# **Vous avez maintenant les bonnes clés en main.**

Chaque situation immobilière  
est différente.

Si vous souhaitez aller plus loin,  
je serai heureuse d'échanger  
avec vous sur votre projet.

*Prenez des décisions éclairées.  
Choisissez avec confiance.  
Vivez sans regret.  
À bientôt,  
Emilie 😊*

## **Emilie Cauvier**

COURTIER IMMOBILIER  
RÉSIDENTIEL & COMMERCIAL



(514) 774-9818



emilie@equipecauvier.com



emiliecauvier.com

